摘要：

新泽西食品进口商Gellert Global Group就特朗普援引1930年《关税法》第338条对加拿大商品征收50%关税提起诉讼，由自由正义中心代理提交至美国国际贸易法院，要求宣告关税违法并退还已缴税款。该法律颁布96年来从未被使用，原告主张特朗普加税不符合法定条件，且所谓加拿大"歧视性"行为并不成立。

新泽西食品进口商Gellert Global Group周二对特朗普政府提起诉讼，挑战其依据一部近百年前立法对加拿大商品征收50%关税的合法性。

这是继最高法院今年2月推翻特朗普"对等关税"之后，同一法律团队发起的又一轮司法攻势。

诉讼由自由正义中心（Liberty Justice Center）代理提交至美国国际贸易法院，要求法院宣告相关关税违法、叫停执行，并责令特朗普政府退还已缴纳税款及利息。

被诉关税自8月22日起正式生效，适用于加拿大曲棍球棒、葡萄酒、蜂蜜、假发及奶酪等多类商品。

此案的背后是更广泛的贸易政策不确定性。自由正义中心此前成功在最高法院推翻特朗普"对等关税"，迫使联邦政府退还估计约1660亿美元的已征税款，目前该机构还有另外两起针对特朗普关税措施的诉讼正在进行中。

争议焦点：一部从未被动用过的大萧条时代法律

特朗普于7月20日签署三份总统公告，援引1930年《关税法》第338条，以加拿大在汽车、酒类及乳制品领域存在所谓不公平贸易待遇为由，对特定加拿大商品征收50%关税。

这部法律颁布96年来从未被实际使用过，如今是第一次被援引来征税。**诉状还主张，就算该法律依然有效，特朗普政府加征关税也不符合法定条件。**

因为按照该条款，总统不能随心所欲动用关税，必须先查实外国确实对美国产品实施了歧视性收费或贸易限制；**此外，关税额度也只能用来“弥补损失”，而不能搞无上限的惩罚。**

诉状还强调，特朗普所谓的加拿大“歧视性”行为并不属实。

一方面，其中两项行为只是加拿大对美国先前关税的反制措施，“反制报复不能算作歧视”，况且美国的对等关税此前已被最高法院判定违法。

另一方面，关于乳制品配额的争议源于《美墨加协定》的谈判约定，该条款实际上给了美国奶酪进入加拿大市场极大的优惠待遇，远优于其他绝大多数国家。

原告损失测算，年缴税款估计达4000万美元

作为原告的Gellert Global Group年营收逾17亿美元。诉状披露，该公司2025年进口了价值7100万美元的加拿大奶酪，品类涵盖羊奶酪、山羊奶酪、马斯卡彭、布里干酪、卡芒贝尔及混合奶酪borgonzola等。

在《美墨加协定》框架下，该公司此前对所有加拿大奶酪进口均免缴关税。但随着50%关税生效，Gellert测算其每年须额外承担约4000万美元的税款负担。

公司表示，计划在今年年底前通过内部消化吸收相关成本，但这一状况"长期不可持续"。

诉状警告，若关税持续，公司将被迫提价，导致销售下滑、客户流失、货架陈列风险上升，并可能因供应商成本压力引发供应链中断。

特朗普政府7月已表示，不会续签《美墨加协定》另一个16年任期，这进一步加剧了企业对未来贸易环境的不确定性预期。

司法施压持续，白宫暂未回应

自由正义中心首席执行官Sara Albrecht在声明中表示：

> 案并非针对总统个人，而是关乎总统权力的边界。任何一位总统，都不应该拥有随意激活一部'休眠'已久的旧法、进而绕过国会限制去征收巨额关税或下达进口禁令的特权。

截至发稿，白宫尚未就诉讼置评。加拿大此前已对美国商品实施"等额"报复性关税。对等关税被推翻后，联邦政府已启动退款程序，预计退款规模约1660亿美元。

目前，自由正义中心在对等关税之外，仍有另外两起针对特朗普关税措施的诉讼在审，这意味着特朗普政府在贸易政策上面临的司法压力短期内难以消退。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

18 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论